Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE
Derecho a la educación y libertad de enseñanza

GRADO EN DERECHO
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Curso Académico 2026-2027
Primer cuatrimestre

DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura:	Derecho a la educación y libertad de enseñanza
Código:	100195
Titulación:	Grado en Derecho
Departamento y Área de conocimiento:	Departamento de Ciencias Jurídicas Derecho Eclesiástico del Estado
Carácter de la asignatura:	Transversal y Optativa Itinerario 1: Derecho Privado, de la Empresa y Fiscalidad
Créditos ECTS:	6 Créditos
Curso/Cuatrimestre:	Primer y Cuarto Curso / Primer cuatrimestre
Profesorado:	Miguel Rodríguez Blanco Isabel Cano Ruiz José Luis Chapado Martín
Tutorías/Horario de tutorías:	Se podrán concertar tutorías individuales con el profesor respectivo previa solicitud en clase o por correo electrónico: miguel.rodriguez@uah.es isabel.cano@uah.es jluis.chapado@uah.es
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

La asignatura “Derecho a la educación y libertad de enseñanza” está destinada a los estudiantes del Grado en Derecho de la Universidad de Alcalá, pero también puede ser cursada por estudiantes de otros Grados, pues en ella se trabajarán competencias transversales y su contenido es de interés para todo estudiante universitario. La asignatura está diseñada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. El Grado en Derecho, en cuyo marco se oferta, se ajusta a las directivas del Espacio Europeo de Educación Superior y se desarrolla siguiendo una metodología basada en la enseñanza por competencias y centrada en el alumno.

La finalidad primordial de esta asignatura es exponer el contenido del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza. Para ello se expondrá el sistema educativo español, tanto preuniversitario como universitario.

El estudio del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza obliga a su vez a tratar los siguientes derechos: el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, el derecho de los particulares a crear centros docentes, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. En la explicación de estos derechos se tendrá en cuenta el contenido de los tratados y convenios internacionales sobre la materia y los pronunciamientos y resoluciones de organismos de protección de los derechos humanos.

Es recomendable que los estudiantes que vayan a cursar esta asignatura posean unas mínimas capacidades y habilidades, tales como:

- Comprender la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- Capacidad para utilizar fuentes jurídicas, básicamente legales y jurisprudenciales.
- Dominio de las técnicas informáticas.
- Capacidad para comprender textos jurídicos y reflexionar sobre los mismos.

1. OVERVIEW

The course *Right to Education and Academic Freedom* is designed in accordance with the provisions of Royal Decree 1393/2007, of October 29, which establishes the organization of official university education basic course worth 6 ECTS credits, included in the first semester of the Law Degree.

The main objective of this course is to study the content of the right to education, the juridical significance of academic freedoms, in both Spanish and International Law, and the Spanish education system.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

a. Capacidad para buscar seleccionar y evaluar información y documentación jurídica.
b. Aplicación y desarrollo de habilidades digitales para obtener y tratar información jurídica.
c. Capacidad de lectura comprensiva: identificar situaciones en conflicto.
d. Capacidad de razonamiento y análisis crítico de los conocimientos adquiridos, capacidad de síntesis y capacidad de aplicación práctica de los conceptos teóricos que permitan interpretar y proponer ideas propias que eviten la mera repetición de contenidos.
e. Capacidad de expresión oral y escrita.
f. Aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo.
g. Habilidades para el trabajo en equipo.
h. Compromiso con el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos..
i. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con especial atención a los relativos a la sostenibilidad ambiental, diversidad y perspectiva de género.

Competencias específicas:

a. Conocer las implicaciones que el hecho religioso tiene en la sociedad.
b. Adquirir y comprender los aspectos teóricos básicos del Derecho Eclesiástico del Estado. Impulsar un aprendizaje crítico, reflexivo y autónomo a partir de las clases presenciales y los materiales que proponga el profesorado responsable de la asignatura.
c. Entender los diferentes sistemas de relación entre poderes públicos y grupos religiosos, en orden a comprobar el grado de tutela de la libertad religiosa en cada uno de ellos.
d. Distinguir los sujetos −individuales y colectivos− del derecho de libertad religiosa y, respecto de estos últimos, establecer su posición actual dentro del Estado.
e. Conocer la protección legal de la dimensión individual y colectiva de la libertad religiosa y el estatus legal de las confesiones religiosas en la legislación española.
f. Identificar el alcance del derecho fundamental de libertad religiosa y el contenido de la dimensión interna y externa de este derecho.
g. Capacidad para manejar y trabajar normativa y resoluciones judiciales. Adquirir habilidades de análisis, interpretación, razonamiento y argumentación legal, trabajando con normas, principios legales y sentencias relevantes en la materia.
h. Desarrollar la capacidad de búsqueda y análisis de información: conocer y usar fuentes de las que obtener y seleccionar información científico-jurídica y doctrinal adecuada y hacerlo de forma ética. Organizar y evaluar esta información.
i. Utilizar los recursos digitales y herramientas tecnológicas en clase de acuerdo con las exigencias de la ética académica y sin que entorpezca las dinámicas propias del aula.
j. El alumnado, a través de las competencias, el temario y las actividades que integran esta guía docente, podrá conocer y trabajar los ODS 4 (Educación) y 16 (Sociedades justas).

Competencias transversales:

Uso del “Campus online” de la Universidad de Alcalá (“Aula Virtual”).

3. CONTENIDO DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

Módulos	Clases	Contenido
Módulo introductorio: Presentación de la asignatura	2 sesiones	• 1 tema
Módulo I: Derecho a la educación y libertad de enseñanza	6 sesiones	• 3 temas • 1 prueba tipo test
Módulo II: El sistema educativo	12 sesiones	• 4 temas • 1 prueba tipo test
Módulo III: El sistema universitario	8 sesiones	• 4 temas • 1 prueba tipo test

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Número de horas totales: 150	
Número de horas lectivas: 60	• Número de horas presenciales: 45 • Número de horas de trabajo guiado: 15
Número de horas del trabajo propio del estudiante: 90	• Número de horas de estudio autónomo: 60 • Número de horas de elaboración de actividades de aprendizaje y resolución de casos prácticos: 30

Estrategias metodológicas	
Clases presenciales: Aprendizaje activo y crítico	• Clases teóricas • Realización de actividades de aprendizaje
Tutorías: Trabajo guiado	• Tutorías grupales • Tutorías individualizadas
Examen: Afianzamiento del conocimiento y aplicación práctica del mismo	• Pruebas tipo test evaluables: final de cada tema o módulo • Examen final de 5 preguntas basadas en un caso práctico

Contenidos y actividades

MODULOS DE CONTENIDOS	ESTRATEGIA Y ACTIVIDAD
Módulo Introductorio **Presentación de la asignatura** (2 sesiones) Tema 1 Derecho a la educación y sistema educativo	1. Descubrir ideas y conocimientos previos: preguntas en clase vinculadas con el tema. 2. Presentar el tema introductorio y relacionarlo con cuestiones actuales.
Módulo I **Derecho a la educación y libertad de enseñanza** (6 sesiones) Tema 2 Derecho a la educación Tema 3 Libertad de enseñanza Tema 4 Libertad de cátedra	1. Descubrir ideas y conocimientos previos: preguntas en clase vinculadas con los temas del módulo. 2. Presentar el tema y debatir sobre él: lectura previa por parte de los estudiantes, clases expositivas y análisis de documentos relacionados con el derecho a la educación, libertad de enseñanza y libertad de cátedra. 3. Debatir, transformar y construir conocimiento. 4. Afianzar conocimientos: actividades de aprendizaje evaluables. 5. Realización prueba tipo test.
Módulo II **El sistema educativo** (12 sesiones) Tema 5 Las competencias en materia de educación Tema 6 Centros docentes Tema 7 Derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos Tema 8 Enseñanza de la religión en la escuela pública	1. Descubrir ideas y conocimientos previos: preguntas en clase vinculadas con los temas del módulo. 2. Presentar el tema y debatir sobre él: lectura previa por parte de los estudiantes, clases expositivas y análisis de la normativa y jurisprudencia española y europea sobre el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y el sistema educativo. 3. Debatir, transformar y construir conocimiento. 4. Afianzar conocimientos: actividades de aprendizaje evaluables. 5. Realización prueba tipo test.
Módulo III **El sistema universitario** (8 sesiones) Tema 9 Universidades públicas y privadas Tema 10 Autonomía universitaria Tema 11 Actividad docente e investigadora Tema 12 Estudiantes, profesorado y personal técnico de gestión, administración y servicios	1. Descubrir ideas y conocimientos previos: preguntas en clase vinculadas con los temas del módulo. 2. Presentar el tema y debatir sobre él: lectura previa por parte de los estudiantes, clases expositivas y análisis del sistema universitario. 3. Debatir, transformar y construir conocimiento. 4. Afianzar conocimientos: actividades de aprendizaje evaluables. 5. Exposición práctica grupal. 6. Realización prueba tipo test.

5. EVALUACIÓN

5.1 Criterios de evaluación de las competencias

► Clases teóricas

1. Asistencia activa del estudiante a las sesiones teóricas, valorándose:
   - la comprensión de conceptos, principios, instituciones y, en general, de las ideas principales de cada uno de los temas
   - los conocimientos adquiridos y la capacidad para transmitirlos
   - la capacidad de relación y conexión entre los contenidos de los temas que integran los distintos módulos recogidos en la guía docente
   - la capacidad para expresar ideas orales y escritas con claridad, coherencia y concisión
2. La calidad y creatividad de las aportaciones y comentarios realizados en clase.

► Clases/Actividades prácticas

1. Asistencia activa del estudiante a las sesiones prácticas, valorándose:
   - la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas
   - la capacidad para identificar y de comprender la controversia legal planteada
   - la capacidad de buscar información legal
   - la capacidad para identificar, analizar e interpretar las normas, la jurisprudencia y los principios legales aplicables en un problema legal determinado
   - el correcto manejo de los recursos normativos y jurisprudenciales aplicables a las actividades de aprendizaje y a los supuestos prácticos.
2. En especial se valorará la capacidad de análisis crítico, la capacidad (oral y escrita) para argumentar y razonar en un contexto legal, la participación en la actividad propuesta, la calidad y presentación de las aportaciones y las dinámicas de trabajo (preparación/exposición del trabajo, iniciativa y originalidad y creatividad del mismo).
3. En el ámbito jurídico es especialmente importante observar una correcta expresión oral y escrita. Por ello, especialmente en lo relativo a este último aspecto, los trabajos y ejercicios de examen realizados por el estudiantado deberán estar formalmente bien escritos, esto es, no contener errores ortográficos, emplear de manera adecuada los signos de puntuación y formular una sintaxis correcta. Aquellos en los que se aprecie la existencia de 5 errores graves al respecto, podrán recibir la calificación de suspenso por no satisfacer las competencias de esta asignatura.
4. Se valorarán positivamente los trabajos y exposiciones que reflejen un compromiso con los ODS, especialmente los relacionados con la sostenibilidad ambiental, la diversidad y la perspectiva de género.
5. Igualmente, se valorarán positivamente los trabajos y exposiciones que demuestren un uso suficiente y cierto dominio de las herramientas y recursos digitales.

5.2 Evaluación de los aprendizajes. Procedimientos de evaluación

A. Sistema de evaluación continua

A.1 Periodo de examen ordinario / Convocatoria ordinaria

El sistema de evaluación continua es el proceso ordinario de valoración de conocimientos y aprendizaje al que queda sujeto el estudiante. En él están incluidos, por defecto, todos los estudiantes matriculados en la asignatura con la excepción de aquellos que, mediando causa que lo justifique, hubieran solicitado al inicio del cuatrimestre por escrito al Decanato de la Facultad de Derecho (lugar en el que se imparte la asignatura) su inclusión en el sistema de evaluación final y éste resolviera atender su solicitud.

a. Conocimientos teóricos

En el proceso de evaluación continua se valorará la participación activa del estudiante en las clases teóricas y prácticas.

Respecto de los conocimientos teóricos, es esencial que los estudiantes lean con antelación los temas –según se indica en el cronograma– y participen proactivamente en clase. Este procedimiento de evaluación responde al sistema de créditos ECTS y, por tanto, hace hincapié en el seguimiento del trabajo del alumno y en la estimulación del aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo. En este sentido y a la hora de evaluar a los estudiantes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Estudio y comprensión de los conceptos, instituciones y principios explicados en clase
- Capacidad de relacionar y conectar conceptos e instituciones entre los distintos temas que componen los módulos de la asignatura
- Capacidad para expresar ideas orales y escritas con claridad, coherencia y concisión
- Capacidad de sintetizar
- Manejo y lectura de distintos materiales necesarios para una adecuada preparación de la asignatura (leyes, jurisprudencia, artículos doctrinales, noticias y otros documentos).

b. Conocimientos prácticos:

En cuanto a los conocimientos prácticos, el sistema de evaluación continua complementa las sesiones teóricas con la realización de una serie de actividades prácticas –de tipo individual– además de la realización de un trabajo práctico grupal. En ambos supuestos, este proceso de aprendizaje integrará el desarrollo de habilidades de expresión oral y escrita, el manejo de recursos electrónicos y bases de datos legales y la cultura del debate, del trabajo en grupo y de la defensa de una opinión bien argumentada desde una perspectiva jurídica.

Así, al evaluar a los estudiantes, se tendrán también en cuenta los siguientes criterios:

- Capacidad para identificar y comprender el supuesto/conflicto legal propuesto
- Capacidad para utilizar y manejar adecuadamente recursos digitales con los que buscar documentación e información legal
- Capacidad para identificar, analizar e interpretar las normas, la jurisprudencia y los principios legales aplicables en un problema legal determinado
- Habilidades de expresión oral y escrita. Capacidad argumentativa y de razonamiento en un contexto legal. Análisis crítico. Debate. Manejo y uso adecuado del lenguaje jurídico
- Organización y originalidad en la preparación de trabajos y/o presentaciones orales en clase

c. Calificación

Para aquellos estudiantes que sigan el **sistema de evaluación continua**, la calificación final que obtengan en la asignatura será el resultado de sumar, en el porcentaje correspondiente, las calificaciones obtenidas en las actividades prácticas y los test realizados a lo largo del curso así como en el examen final de la asignatura, conforme con los siguientes **criterios de calificación**:

1. Las actividades prácticas y los test realizados a lo largo del cuatrimestre representan el 70% de la calificación final. El examen final representa el 30% restante de dicha calificación.
2. **Este 70% de la calificación final (7 puntos), se distribuye del siguiente modo**:

- Un **40% (4 puntos)** vendrá determinado por la **asistencia y participación activa del estudiante en clase** demostrada mediante:
  - la expresión de ideas, opiniones y reflexiones –orales y escritas- con claridad, coherencia, concisión y bien argumentadas jurídicamente;
  - la relación de conceptos e instituciones de los distintos temas que componen la asignatura;
  - el trabajo con los materiales necesarios para una adecuada preparación de la asignatura;
  - la resolución de actividades prácticas de aprendizaje;
  - las exposiciones orales en clase;
  - el análisis, comprensión y comentarios acertados de normas y de la jurisprudencia de distintos tribunales, así como de artículos doctrinales y noticias relacionadas con la materia, entre otros aspectos valorables.

  Las actividades prácticas de aprendizaje, entre 8 y 10 actividades a lo largo del curso, forman parte de la evaluación continua y serán propuestas por el profesorado para ser trabajadas y resueltas principalmente en el aula. Por tanto, a efectos de su valoración y calificación, será necesaria la presencia del estudiante en clase. Ello sin perjuicio de que este mismo profesorado pueda solicitar la entrega (vía plataforma virtual o física) de alguna de estas actividades para tener una constancia fehaciente de su realización.

  Además se valorarán especialmente y de manera muy positiva las contribuciones constructivas que, con su participación activa, demuestren el trabajo y el interés del estudiante por la asignatura.

- Un **30% (3 puntos)** vendrá determinado por la **realización en clase de tres pruebas de conocimiento tipo test**, cuyas preguntas estarán relacionadas con los módulos de contenidos que conforman la asignatura. El valor de cada una de estas pruebas es de un 10% (~ 1 punto de la calificación final).

  Cada prueba tipo test podrá constar de hasta un total de 20 preguntas, teniendo en todo caso un valor de 10 puntos [Test=10 puntos]. Para cada pregunta se ofrecerán varias respuestas, entre las que siempre habrá una correcta. Las preguntas que se dejen sin responder/en blanco no restarán puntos, mientras que para cada respuesta incorrecta habrá una penalización sobre la calificación total obtenida en el test.

  La resolución del test estará sujeta a un límite de tiempo de entre 10 y 15 minutos, en función del número total de preguntas del que finalmente conste la prueba.

3. El **30% restante del total de la calificación final (3 puntos)**, se determina por un **examen final** que consistirá en resolver un caso práctico respondiendo a entre tres y cinco preguntas.

- Los estudiantes dispondrán de un tiempo máximo de una hora y treinta minutos para la resolución del caso práctico. Para ello podrán hacer uso y consultar el material que, a lo largo del curso, se haya recomendado para el estudio y trabajo de la asignatura y siempre que su disposición en el aula sea física.

  No obstante, desde el inicio del ejercicio y hasta el final del mismo, salvo autorización expresa por el profesorado de la asignatura, queda expresamente prohibido el uso de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos de comunicación y de cualquiera otro con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos dentro del aula o recinto en el que se celebre el examen.

Según el artículo 5 de la "Normativa reguladora de los procesos de evaluación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá" (Junta de Facultad, 20 de julio de 2011), se considerará **no presentado** en la convocatoria ordinaria al estudiante que, siguiendo el régimen de evaluación continua, no haya asistido a clase y/o no haya participado en las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en la guía docente (participación, realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), ya sea total o parcialmente.

La realización y entrega de las pruebas y actividades descritas en esta guía, que están basadas en las estrategias docentes aplicadas por el profesorado y en el trabajo semanal en el aula, exigen del estudiantado la asistencia regular y continuada a las clases presenciales, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. Quienes asistan a clase sólo de forma esporádica, sin causa que justifique sus ausencias, no podrán realizar/entregar las mismas, considerándoles como **no presentado** en la convocatoria ordinaria salvo que se hubieran acogido en plazo al sistema de evaluación final.

A.2 Periodo de examen extraordinario / Convocatoria extraordinaria

Aquellos estudiantes que habiendo seguido este sistema de evaluación continua no logren superar la asignatura, deberán realizar un examen final de carácter teórico-práctico en la convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria, y de cara al establecimiento de la calificación final, el profesor tendrá en cuenta el trabajo llevado a cabo por el alumno durante el curso.

Este **examen final de carácter teórico-práctico** se compondrá de **dos pruebas escritas**:

a. **Examen teórico**: constará de tres preguntas a desarrollar durante un máximo de cuarenta y cinco minutos. Tiene un valor del 50% de la calificación final. Para realizar esta prueba los estudiantes no podrán hacer uso ni consultar ningún material relacionado con la asignatura.

b. **Examen práctico:** consistente en la resolución de un supuesto de hecho durante cuarenta y cinco minutos. Igualmente, tiene un valor del 50% de la calificación final. Para realizar esta prueba los estudiantes sí podrán hacer uso y consultar el material que, a lo largo del curso, se haya recomendado para el estudio y trabajo de la asignatura.

B. Sistema de evaluación final

B.1 Periodo de examen ordinario / Convocatoria ordinaria

Para poder acogerse al sistema de evaluación final el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al Decanato de la Facultad en la que se imparta la asignatura, dentro del plazo de las dos primeras semanas de impartición de la misma (inicio del cuatrimestre) y explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.

Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de su valoración en cada caso concreto por parte de Decanato, la realización de prácticas presenciales, las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, determinados motivos de salud y discapacidad, siempre que cualquiera de ellas esté debidamente justificada.

Los estudiantes que opten por no seguir el procedimiento de evaluación continua diseñado y se acojan al sistema de evaluación final, deberán demostrar que han adquirido las competencias genéricas y específicas exigidas en esta guía docente para superar la asignatura. Para ello deberán realizar y superar un **examen final de carácter teórico-práctico** que se compondrá de **dos pruebas escritas**:

a. **Examen teórico**: constará de tres preguntas a desarrollar durante cuarenta y cinco minutos. Tiene un valor del 50% de la calificación final. Para la realización de esta prueba los estudiantes no podrán hacer uso ni consultar material alguno relacionado con la asignatura.

b. **Examen práctico**: consistente en la resolución de un supuesto de hecho durante cuarenta y cinco minutos e igualmente tiene un valor del 50% de la calificación final. Para la realización de esta prueba los estudiantes sí podrán hacer uso y consultar el material que, a lo largo del curso, se haya recomendado para el estudio y trabajo de la asignatura.

B.2 Periodo de examen extraordinario / Convocatoria extraordinaria

Como ocurre en la convocatoria ordinaria, en esta convocatoria extraordinaria el examen final consistirá igualmente en una evaluación escrita que incluye también dos partes: una con tres preguntas de carácter teórico para desarrollar y otra con un caso práctico para resolver.

«La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación recogidos en esta guía docente se ajustarán, cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas».

«Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá*».

6. BIBLIOGRAFÍA . OTROS MATERIALES Y RECURSOS

Libro de texto / Manual de referencia:

RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel, *Derecho y Religión*. *Nociones de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2ª Ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2018.

Durante el curso se podrán recomendar materiales adicionales para el estudio y trabajo de los contenidos, en su mayoría disponibles en internet y en las bibliotecas universitarias.

El adecuado seguimiento y estudio de la asignatura exige utilizar una serie de herramientas y recursos por parte del estudiante. En este sentido, junto con los libros de texto/manuales como herramienta principal, los recursos electrónicos (bases de datos de legislación y jurisprudencia) y el manejo, lectura y análisis de artículos doctrinales y de documentación básica (legislación, sentencias, boletines oficiales, artículos, etc.), son también medios de trabajo necesarios para preparar la materia.